

MEMO TAXI

I - Natinf 25 354 - Exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi : absence d'autorisation de stationnement sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de clientèle

Pour exercer le métier de taxi, une autorisation de stationnement (ADS) est nécessaire.

Cette ADS, prévue à l'article L. 3121-1 du code des transports, vise les **véhicules automobiles**, ce qui exclut que cette infraction puisse être relevée concernant des **motocyclettes (motos-taxis, CPA, tuk tuk parisiens)**

La Natinf 25354 **porte uniquement sur l'absence d'ADS**, que le conducteur soit détenteur ou non de la carte professionnelle.

Cas pratiques de la verbalisation de la Natinf 25 354. Elle est possible si :

- le conducteur du véhicule ne peut justifier d'une ADS ou se trouve en dehors de la zone géographique couverte par l'autorisation ;
- le conducteur de « taxi clandestin » dit exercer l'activité de taxi mais ne peut justifier d'une ADS ;
- le conducteur de « taxi clandestin » ou VTC circule ou stationne devant un aéroport, une gare au-delà d'une durée d'une heure précédant l'heure de la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable, en attente de client ou en déambulant à la recherche d'un client. En effet, le VTC est tenu de retourner dans les emprises de l'exploitant ou hors de la chaussée, dans un lieu où le stationnement est autorisé, dès lors qu'il a achevé sa prestation et qu'il n'a pas fait l'objet d'une nouvelle réservation préalable. Il lui est interdit de marauder.
- le conducteur de véhicule prend en charge un client sans réservation préalable.

II - NATINF 30635 - Prise en charge d'un client sur une voie ouverte à la circulation publique sans justification de réservation préalable par le conducteur d'un véhicule de transport routier de personnes à titre onéreux

Elle s'applique aux **voitures de transport avec chauffeur** (articles L. 3122-1 à L. 3122-9 du code des transports) et aux **véhicules motorisés à deux ou trois roues - dits « motos-taxis »** et aux **cycles à pédalage assisté (CPA)** (articles L. 3123-1 à L. 3123-3 du code des transports).

Toute prestation onéreuse de transport routier de personnes prises en charge sur la voie publique nécessite la production de justificatifs d'une réservation préalable du ou des clients sous la forme d'un document papier ou électronique (article R. 3120-2 du code des transports). L'incapacité de les présenter lors du contrôle ne permet toutefois pas, à elle seule, de caractériser l'infraction.

Marauder est donc interdit pour les VTC.

Cas pratiques où la verbalisation de la Natinf 30 635 est possible :

- un chauffeur VTC (ou d'une moto-taxi, ou d'un CPA) ne peut justifier d'une réservation préalable.
- un chauffeur de VTC (ou d'une moto-taxi, ou d'un CPA) "clandestin" est contrôlé avec un client pris ou en cours de prise en charge sur la voie publique, sans réservation préalable.

III - Natinf 30756 - Exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre

Cette infraction concerne uniquement l'exploitant VTC.

L'inscription au registre des exploitants de voiture de transport avec chauffeur (VTC) est obligatoire.

Cas pratique où la verbalisation de la Natinf 30 635 est possible :

- Le conducteur est l'exploitant et déclare ne pas être inscrit au registre des exploitants de VTC.

I - Les dispositions propres au délit d'exercice illicite du métier de taxi (article L.3124-4 du code des transports)

Réglementation des véhicules de transport de personne

La Direction des Usagers et des Polices Administratives (DUPA) possède un registre pour les taxis parisiens qui exercent sur Paris et les départements de la petite couronne (92, 93 et 94).

Il n'existe pas de fichier national pour les chauffeurs de taxis ou les véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC).

- **Pour exercer le métier de taxi**, le chauffeur doit être en possession :
 - de la carte professionnelle
 - de l'autorisation de stationnement (ADS), aussi appelée « licence » ou « plaques », délivrée par le maire - le préfet de police à Paris - qui en fixe le nombre et définit la zone de rattachement du métier de taxi permettant la « maraude »¹.
- **Pour exercer le métier de VTC**, le chauffeur doit être en possession :
 - de la carte professionnelle
 - du macaron obtenu après inscription au Registre d'Exploitant de Voitures de Transport avec Chauffeur (REVTC). Cette inscription est obligatoire pour tous les exploitants de VTC. C'est un registre national non accessible aux FSI.
 - d'une réservation préalable (maraude non autorisée)
- **Le VMDTR** (véhicule motorisé à deux ou trois roues). Ce véhicule peut être une moto-taxi ou un tricycle aménagé pour le transport de personne avec motorisation supérieure à 250 W. Le conducteur doit être en possession :
 - de la carte professionnelle obligatoire
 - d'une réservation préalable (maraude non autorisée).

Ces véhicules doivent avoir un certificat d'immatriculation et une plaque d'immatriculation.

- **Le CPA - cycle à pédalage assisté** (tricycle non motorisé d'une puissance inférieure à 250 W, vélo-taxi à pédalage assisté, tuk-tuk) sous-catégorie de VMDTR.

En attente de légifération sur ce type de véhicule, le conducteur n'a pas besoin de carte professionnelle. Néanmoins, il doit justifier d'une réservation préalable (maraude non autorisée).

¹ Taxi (ou véhicule de transport de personne) qui circule à vide, lentement, à la recherche de clients

RÉCAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES AFD GÉNÉRALISÉES OU EN COURS D'EXPÉRIMENTATION

NATINF N°	qualification	AF	AFM	AF minor	date de Généralisation	Verballisati on en récidive possible O / N	tentative O / N
7536	CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS	800	1 600	640	2019	N	N
6163	CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE	500	1000	400	2019	N	N
22872	CONDUITE D'UN VEHICULE AVEC UN PERMIS DE CONDUIRE D'UNE CATEGORIE N'AUTORISANT PAS SA CONDUITE	800	1 600	640	2019	N	N
180	USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS	200	450	150	01/09/2020	O	N
23845	OCCUPATION EN REUNION D'UN ESPACE COMMUN D'IMMEUBLE COLLECTIF D'HABITATION EN EMPECHANT DELIBEREMENT L'ACCES OU LA CIRCULATION DES PERSONNES	200	450	150	01/02/2022	O	N
23846	OCCUPATION EN REUNION D'UN ESPACE COMMUN D'IMMEUBLE COLLECTIF D'HABITATION EN EMPECHANT DELIBEREMENT LE BON FONCTIONNEMENT DE DISPOSITIF DE SECURITE	200	450	150	01/02/2022	O	N
23861	OCCUPATION EN REUNION DU TOIT D'UN IMMEUBLE COLLECTIF D'HABITATION EN EMPECHANT DELIBEREMENT L'ACCES DES PERSONNES OU LE BON FONCTIONNEMENT DE DISPOSITIF DE SECURITE	200	450	150	01/02/2022	O	N
23836	INSTALLATION EN REUNION SUR LE TERRAIN D'AUTRUI SANS AUTORISATION EN VUE D'Y HABITER	500	1000	400	Expé en cours	N	N
21288	VENTE A LA SAUVETTE : EXERCICE NON AUTORISE D'UNE PROFESSION DANS UN LIEU PUBLIC EN VIOLATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUR LA POLICE DE CE LIEU	300	600	250	11/07/2023	O	N
2223	VENTE A LA SAUVETTE : OFFRE, VENTE OU EXPOSITION EN VUE DE LA VENTE DE BIENS DANS UN LIEU PUBLIC SANS AUTORISATION OU DECLARATION REGULIERE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUR LA POLICE DE CE LIEU	300	600	250	11/07/2023	O	N
7151	VOL	300	600	250	11/07/2023	O	N
12849	INTRODUCTION DE FUSEE OU ARTIFICE DANS UNE ENCEINTE SPORTIVE LORS D'UNE MANIFESTATION SPORTIVE	500	1000	400	15/11/2023	O	O
27571	DETENTION DE FUSEE OU ARTIFICE DANS UNE ENCEINTE SPORTIVE LORS D'UNE MANIFESTATION SPORTIVE	500	1000	400	15/11/2023	O	N
27572	USAGE DE FUSEE OU ARTIFICE DANS UNE ENCEINTE SPORTIVE LORS D'UNE MANIFESTATION SPORTIVE	500	1000	400	15/11/2023	O	N
22661	ABANDON OU DEPOT ILLÉGAL DE DECHETS PAR LEUR PRODUCTEUR OU DETENTEUR	1500	2500	1000	Expé en cours	N	N
12847	ENTREE SUR UNE AIRE DE COMPETITION D'UNE ENCEINTE SPORTIVE TROUBLANT LE DEROULEMENT DE LA COMPETITION	500	1000	400	07/04/2025	N	N
12848	ENTREE SUR UNE AIRE DE COMPETITION D'UNE ENCEINTE SPORTIVE PORTANT ATTEINTE A LA SECURITE DES PERSONNES OU DES BIENS	500	1000	400	07/04/2025	N	N
12856	INTRODUCTION DE BOISSON ALCOOLIQUE, PAR FORCE OU FRAUDE, DANS UNE ENCEINTE SPORTIVE LORS D'UNE MANIFESTATION	500	1000	400	07/04/2025	N	O
2271	ENTRAVE (ou tentative d'entrave) A LA CIRCULATION DES VEHICULES SUR UNE VOIE PUBLIQUE	800	1600	640	07/04/2025	O	O

88	TRANSPORT SANS MOTIF LEGITIME D'ARME BLANCHE OU INCAPACITANTE DE CATEGORIE D	500	1000	400	Expé en cours	N	N
90	PORT SANS MOTIF LEGITIME D'ARME BLANCHE OU INCAPACITANTE DE CATEGORIE D	500	1000	400	Expé en cours	N	N
32821	OUTRAGE SEXISTE OU SEXUEL PAR UNE PERSONNE ABUSANT DE L'AUTORITE QUE LUI CONFERE SA FONCTION - PROPOS OU COMPORTEMENT A CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE	300	600	250	Expé en cours	O	N
32822	OUTRAGE SEXISTE OU SEXUEL D'UN MINEUR DE 15 ANS - PROPOS OU COMPORTEMENT A CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE	300	600	250	Expé en cours	O	N
32823	OUTRAGE SEXISTE OU SEXUEL D'UNE PERSONNE VULNERABLE - PROPOS OU COMPORTEMENT A CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE	300	600	250	Expé en cours	O	N
32824	OUTRAGE SEXISTE OU SEXUEL D'UNE PERSONNE EN SITUATION DE PRECARITE ECONOMIQUE OU SOCIALE - PROPOS OU COMPORTEMENT A CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE	300	600	250	Expé en cours	O	N
32825	OUTRAGE SEXISTE OU SEXUEL EN REUNION - PROPOS OU COMPORTEMENT A CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE	300	600	250	Expé en cours	O	N
32826	OUTRAGE SEXISTE OU SEXUEL DANS UN MOYEN DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS - PROPOS OU COMPORTEMENT A CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE	300	600	250	Expé en cours	O	N
32827	OUTRAGE SEXISTE OU SEXUEL DANS UN ACCES A UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE VOYAGEURS - PROPOS OU COMPORTEMENT A CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE	300	600	250	Expé en cours	O	N
32828	OUTRAGE SEXISTE OU SEXUEL COMMIS EN RAISON DE L'ORIENTATION SEXUELLE OU DE L'IDENTITE DE GENRE DE LA VICTIME - PROPOS OU COMPORTEMENT A CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE	300	600	250	Expé en cours	O	N
25354	EXERCICE ILLÉGAL DE L'ACTIVITE D'EXPLOITANT DE TAXI : ABSENCE D'AUTORISATION DE STATIONNEMENT SUR LA VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE EN ATTENTE DE CLIENTELE	500	1000	400	01/07/2025	O	N
30635	PRISE EN CHARGE D'UN CLIENT SUR UNE VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE SANS JUSTIFICATION DE RESERVATION PREALABLE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES A TITRE ONEREUX	500	1000	400	01/07/2025	O	N
30756	EXPLOITATION DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR SANS INSCRIPTION AU REGISTRE	500	1000	400	01/07/2025	O	N
20556	VENTE OU OFFRE DE BOISSON ALCOOLIQUE A UN MINEUR	300	600	250	Expé en cours	O	N
28123	VENTE A LA SAUVETTE AVEC VOIES DE FAIT OU MENACES	500	1000	400	Expé en cours	O	N
28124	VENTE A LA SAUVETTE COMMISE EN REUNION	500	1000	400	Expé en cours	O	N